

AHMAD KHAIRUDDIN BIN ABDUL RAHIM

lwn.

SHARIFAH NAEMAH KHALIDA BT SYED HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abdul Latif (Panel) dan YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 10 September 2019/10 Muharam 1441H]

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-099-0128-2018

[Permohonan Kebenaran Memfailkan Semakan Terhadap Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Nursahila Binti Ayub dari Tetuan Azaine & Fakhrul.*

Peguam Syarie Responden : *Tn. Abdul Razak Bin Hashim dari Tetuan Sri, Ling & Associates.*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Pemohon di dalam kes ini, Ahmad Khairudin bin Abd Rahim (No. K/P: 560320-02-5043) memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan kebenaran memfailkan semakan terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Syariah yang telah dikeluarkan pada 1/6/2018 dalam kes Mal (Rayuan) No. 10000-034-0092-2017.

Fakta Kes

[2] Pemohon adalah Responden didalam kes Permohonan Pelaksanaan Perintah di Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes 10200-034-0436-2006. Pada 25/6/2008 Mahkamah Tinggi Syariah telah meluluskan permohonan serta memerintahkan seperti berikut –

- a) Mahkamah memerintahkan bahawa berkenaan dengan isu harta-harta perlu dinilai mengikut nilai semasa seperti yang diperintahkan Mahkamah pada 9/7/1996 adalah dikekalkan.
- b) Mahkamah memerintahkan Responden menjual harta-harta berkenaan yang telah diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian dengan mengikut nilai harta semasa dan bukan mengikut harga semasa perintah dikeluarkan.

[3] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dan telah memfailkan rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor melalui kes Mal (Rayuan) No. 10000-034-0092-2017 dan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 1/6/2018 telah memutuskan –

- a) Rayuan Perayu DITOLAK.
- b) Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden dan kos ditaksirkan di hadapan Pendaftar.

[4] Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan rayuan tersebut, pada 26/9/2018 telah memfailkan suatu permohonan bagi mendapatkan perintah-perintah bahawa -

- a) Pemohon diberikan kebenaran untuk menyemak terhadap keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam melalui perintah bertarikh 1/6/2018 bagi Kes Rayuan No: 10000-034-0092-2017;
- b) Mana-mana relief yang Mahkamah anggap adil dan patut diberikan.

[5] Pemohon didalam permohonannya telah mengemukakan alasan-alasan sebagaimana berikut:

- a) Pada tarikh 9/7/1996 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengisytiharkan harta-harta berikut sebagai harta sepencarian iaitu:-
 - i. Hartanah yang beralamat di No. 1, Medan Athinappan 1, Taman Tun Dr Ismail, Kuala Lumpur yang didaftarkan atas nama Pemohon;
 - ii. Hartanah yang beralamat di Lot 431, Rasah Jaya, Seremban yang didaftarkan atas nama Responden; dan
 - iii. Sekeping tanah pertanian di Lot 3492, Mukim Jerong, Daerah Marang, Terengganu yang didaftarkan di atas nama Pemohon;
 - iv. Bahawa Responden mempunyai 1/3 bahagian manakala Pemohon mempunyai 2/3 bahagian ke atas harta-harta tersebut;

- v. Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa dan pembahagiannya hendaklah dibuat setelah menolak kesemua hutang-hutang dalam memperolehi harta-harta tersebut.
- b) Responden telah membuat satu permohonan melalui Permohonan No. 10200-034-0436-2006 bagi Pemohon melaksanakan perintah tersebut melalui Seksyen 148, 149, 151 dan 152 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.
- c) Pemohon mengatakan bahawa tidak wujud sebarang peruntukkan melalui Seksyen 148, 149, 151 dan 152 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 bagi mengarahkan mana-mana pihak melaksanakan perintah.
- d) Responden tidak menyatakan secara spesifik dalam bentuk mana pelaksanaan itu hendak dibuat sebagaimana dikehendakki oleh seksyen-seksyen tersebut.
- e) Mahkamah Rayuan telah semasa mendengar rayuan tersebut telah tidak melihat kepada isu bentuk permohonan pelaksanaan yang dibuat oleh Responden sebagaimana kehendak seksyen-seksyen yang dinyatakan.
- f) Justeru itu Permohonan dan Perintah yang diberikan adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang yang sedia ada.

- g) Mahkamah Rayuan juga telah membuat satu dapatan bahawa harta tersebut hendaklah dinilai dengan harga semasa berdasarkan harga pasaran ketika harta tersebut dijual sedangkan perintah Mahkamah adalah pada tahun 1996 di mana sepatutnya penilaian dibuat pada masa penghakiman.
- h) Mahkamah Rayuan juga tidak mengambil kira beberapa kes Harta Sepencarian yang memutuskan nilai harta adalah pada waktu perceraian berlaku.
- i) Pengiraan nilai semasa pada masa penjualan/pembahagian adalah mendatangkan mudarat yang besar kepada Pemohon kerana tahap sumbangan yang diambil kira di dalam harta sepencarian terhenti sebaik sahaja perceraian berlaku.
- j) Mahkamah hanya akan mengambil kira sumbangan semasa pernikahan sahaja bagi menentukan bahagian di dalam harta sepencarian maka adalah tidak wajar harta itu dinilai pada nilai semasa, semasa penjualan dilaksanakan.

[6] Pihak Responden telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 29/10/2018 yang memohon agar permohonan Pemohon ditolak dengan kos. Manakala Afidavit Balasan Pemohon telah difailkan pada 27/11/2018.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Setelah kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang dikemukakan Pemohon, kami berpendapat isu utama yang perlu diputuskan adalah *sama ada keputusan Mahkamah Rayuan Syariah boleh disemak semula oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah ini atau tidak?*

[8] Peguam Pemohon di dalam hujahannya sedia maklum bahawa permohonan yang dibuat oleh Pemohon ini secara asasnya tiada peruntukan undang-undang yang spesifik membenarkan Mahkamah Rayuan Syariah untuk menyemak keputusan yang dikeluarkan olehnya sendiri. Walau bagaimanapun Peguam Pemohon menghujahkan bahawa peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memberi kuasa kepada Mahkamah ini secara terbuka untuk menjalankan apa-apa prosiding yang dirasakan patut bagi menegakkan keadilan dan mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

[9] Mahkamah ini boleh membuat rujukan dan menggunakan peruntukan seksyen 244 yang menyatakan –

Kuasa Sedia Ada Mahkamah

Tiada apa-apa jua dalam Akta ini boleh disifatkan sebagai mengehadkan atau menyentuh kuasa sedia ada pada Mahkamah untuk membuat apa-apa perintah yang perlu untuk mengelakkan ketidakadilan atau mengelakkan penyalahgunaan proses Mahkamah.

[10] Selanjutnya Pemohon juga berhujah dengan merujuk kepada kes *Dato' See Teow Chuan & Ors v Ooi Woon Chee & Ors and Another* [2013] 4 CLJ 901 dan kes *Ismail bin Yahya lwn Pendakwa Syarie Negeri Terengganu* yang diputuskan pada 26/6/2018 di Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu.

[11] Manakala Pihak Responden pula, menyatakan bahawa bidang kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Rayuan Syariah adalah untuk membuat penyemakan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sahaja dan bukannya keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berdasarkan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Oleh itu, tiada apa-apa merit lagi untuk Mahkamah ini memberikan kebenaran untuk permohonan Pemohon ini.

[12] Berhubung dengan asas kepada kuasa penyemakan kes, kami dapati terdapat dua peruntukan undang-undang yang *relevan* dengan permohonan Pemohon ini, iaitu –

- i. Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan
- ii. Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[13] Peruntukan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan seperti mana berikut : –

Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

- (1) *Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas*

kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

- (2) *Bilamana Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod di bawah subsekyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah mengenai perkara atau prosiding yang berkenaan itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.*

[14] Pada hemat kami, peruntukan seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tersebut jelas memperuntukkan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan hanya mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan, dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada dalam kes *mal* atau jenayah, pada mana-mana peringkat prosiding yang hanya melibatkan Mahkamah Tinggi Syariah sahaja. Kami mendapati situasi wujud apabila Hakim Mahkamah Tinggi berpendapat keputusannya adalah silap dan merujuk kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk disemak semula keputusannya. Undang-undang tersebut jelas tidak memberi kuasa kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk membuat pengawasan dan semakan semula terhadap apa-apa keputusan yang diputuskan olehnya sendiri.

[15] Selanjutnya, merujuk kepada **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** (*Peraturan Semakan Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*), kami berpuashati bahawa Arahan Amalan tersebut lebih menunjukkan kepada jenis-jenis dan ciri-ciri kes yang boleh disemak tetapi apabila ia melibatkan

keputusan Mahkamah Rayuan, maka keputusan/perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah Rayuan yang sama walau Panel Rayuan syariah yang lain kerana tidak ada bidang kuasa.

[16] Kami juga mendapati bahawa kedua-dua rujukan kes yang dinyatakan didalam Arahan Amalan tersebut iaitu kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman Dan Seorang Lagi*, JH 36 (2) dan kes *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd*, JH 36 (2) merupakan kes *mal* yang boleh menjadi sandaran bagi kes ini, di mana Panel Hakim Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan sewaktu menolak permohonan semakan Pemohon di dalam kedua-dua kes tersebut telah memutuskan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah tidak berbidang kuasa untuk membuat semakan terhadap keputusannya sendiri. Ini kerana Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dilantik oleh Pihak Berkuasa di bawah seksyen 42 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 tidak diberikan kuasa tambahan oleh Pemerintah melainkan setakat yang diberikan oleh seksyen 53 Akta yang sama.

[17] Selain itu kami juga merujuk kepada penghakiman yang telah diputuskan oleh Panel Hakim Rayuan Syariah Pulau Pinang dan Wilayah Persekutuan sebelum ini berkaitan dengan isu yang sama di dalam kes *Nazily Bin Mohd Nor lwn. Salmah Binti Ismail*, Kes Mal (Semakan Pulau Pinang) No. 07000-003-0011-2012, kes *Muhammad Shahrin @ Sharin bin Zulkifly*, Kes Mal (Semakan Putrajaya) No. 14060-003-0006-2014 dan juga kes *Mohamad Sabirin Bin A. Rahman lwn. Normala Binti A. Kahar*, Kes Mal (Semakan Kuala Lumpur) No. 14000-003-0038-2017. Panel Hakim Rayuan Syariah di dalam ketiga-tiga kes

tersebut telah menolak permohonan Pemohon untuk menyemak keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[18] Bagi permohonan ini, Pemohon juga merujuk kepada peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa kepada Mahkamah ini untuk menggunakan Hukum Syarak sekiranya terdapat *lakuna* atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen tersebut. Peruntukan seksyen 244 Enakmen tersebut yang menyatakan –

Hukum Syarak

(1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran peruntukan di bawah Akta ini yang tidak selaras dengan Hukum Syarak hendaklah terbatal setakat ketidaklarasan itu.

(2) Jika terdapat apa-apa lacuna atau jika apa-apa perkara tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Akta ini, Mahkamah hendaklah menggunakan Hukum Syarak.”

[19] Panel Hakim Rayuan Syariah dalam kes ***Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman Dan Seorang Lagi***, JH 36 (2) dalam menghuraikan isu penggunaan Hukum Syarak sekiranya terdapat *lakuna* ini menyatakan bahawa –

“Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 adalah suatu akta yang digubal bagi mengadakan peruntukan berhubungan dengan tatacara mal bagi Mahkamah Syariah. Ini bermakna jika terdapat lacuna dalam soal prosedur dalam kes mal, Mahkamah hendaklah menggunakan Hukum Syarak.

Peruntukan ini bukan bermaksud memberi kuasa substantif kepada Mahkamah Syariah dan dalam kes ini kuasa penyemakan. Oleh yang demikian, seksyen 245 di atas tidak boleh digunakan sebagai memberi kuasa penyemakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk menyemak keputusannya sendiri"

[20] Berdasarkan rujukan di atas, kami berpuashati bahawa peruntukan seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dijadikan sandaran sebagai memberi kuasa penyemakan kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk menyemak keputusannya sendiri.

[21] Jika diteliti dari aspek prinsip Syarak, Ulama membenarkan keputusan Mahkamah Tinggi disemak semula oleh Hakim yang sama atau suatu badan / tribunal lain dengan syarat kuasa tersebut diberikan dengan nyata oleh Pemerintah. Ini berdasarkan pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab *Nizam al-Qada' Fi Syariat al-Islami* yang menyatakan –

432 ؛ أنه من الممكن لولي الأمر أن يعين ثلاثة أنواع من القضاة ويجعل اختصاصهم على النحو التالي ؛
النوع الأول ؛ قضاة يصدرن الأحكام في الدعاوى التي ينظرونها، ولا يجق لهم إعادة النظر فيها لأي سبب، ونسميهم اصطلاحاً قضاة الدرجة الأولى
النوع الثاني ؛ قضاة ينظرون في أحكام قضاة الدرجة الأولى، كلها أو بعضها ، ويكون من صلاحيتهم إبرام وتأييد هذه الأحكام ان رأوها صحيحة ، وفسخها وإصدار بدلها أحكاماً جديدة ، ان رأوها تستحق الفسخ ، وتسمي هذا النوع من القضاة قضاة الدرجة الثانية
النوع الثالث ؛ قضاة ينظرون في بعض أحكام قضاة الدرجة الأولى ، وفي جميع أو معظم قضاة الدرجة الثانية ،

فما رأوه موافقا للشرع أبرموه , وما كان مخالفا للشرع نقضوه , وفي حالة النقض , يصدرّون الأحكام المناسبة بدل الأحكام المنقوضة , الا اذا رأوا إعادة القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتتظر فيها على الوجه الذي يأمر به قضاة هذا النوع ونسميهم قضاة النقض والابرامز

435 ؛ هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرام لا يجوز إعادة النظر فيها الا في أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الأمر , ويكون طلب إعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة , ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرام او الى هيئة خاصة من غيرهم مهتمها إعادة النظر في هذا الأحكام

(نظام القضاء في الشريعة الاسلامية , الدكتور عبد الكريم زيدان , الطبعة الثالثة , 1995 - 1415 , دار البشير الأرد)

Maksudnya:

"Pihak berkuasa boleh melantik tiga peringkat hakim dan menentukan bidangkuasa masing-masing seperti berikut:

***Pertama :** Hakim-Hakim yang mengeluarkan hukuman pada dakwaan-dakwaan yang mereka dengari, dan mereka tidak mempunyai hak mengulangi mendengar dakwaan itu walau apa sebab sekali pun. Kami namakan mereka itu pada istilah "Hakim-hakim Peringkat Pertama"*

***Kedua :** Hakim-Hakim yang mendengar atau mengkaji keputusan-keputusan dari hakim-hakim peringkat pertama, kesemua atau sebahagian keputusan sahaja. Di antara tugas mereka ialah mengesah dan menyokong keputusan-keputusan itu jika mereka berpendapat ianya betul, dan membatalkan serta mengeluarkan hukuman baru bagi menggantikan yang dibatal jika mereka berpendapat ianya perlu dibatalkan.*

Kami namakan hakim-hakim jenis ini “Hakim-Hakim Peringkat Kedua” atau Hakim Ulangbicara.

Ketiga: Hakim-Hakim yang mendengar sebahagian dari keputusan-keputusan hakim tahap pertama, dan semua atau kebanyakan hukuman yang dikeluarkan oleh hakim-hakim tahap kedua. Maka apabila mereka dapati hukuman-hukuman itu bersesuaian dengan syara' hendaklah mereka sahkan dan yang berlawanan dengan syara' hendaklah mereka batalkan. Ketika pembatalan dibuat, hendaklah mereka keluaran hukuman-hukuman yang munasabah bagi mengganti hukuman-hukuman yang dibatalkan. Kecuali apabila mereka berpendapat perlu dikembalikan kes itu kepada Mahkamah yang mengeluarkan hukuman itu agar ia mendengar semula berasaskan cara yang diperintahkan oleh Hakim-Hakim ini. Kami namakan mereka itu “Hakim-Hakim Peringkat Ketiga” atau Hakim-Hakim pembatal (yang membatalkan) dan pengesah (yang mengesahkan). Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula hukuman-hukuman itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu juga, atau kepada satu panel khas lain daripada hakim tersebut, yang mana bidang kuasa mereka menyemak semula hukuman-hukuman ini”

[22] Imam Al-Qadi Burhan Al-Din Ibrahim Ibn Ali Ibn Abi Qasim Ibn Muhammad Ibn Farhun di dalam kitab *Tabsirul Hukkam Fi Usul Al-Akhdiyah Wa Manahijul Ahkam* (تبصرة الاحكام في اصول الأقطيية ومناهج الأحكام) terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyyah muka surat 61 yang menyatakan –

(فصل في الكشف عن القضاة) ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال القضاة، فإنهم قوام أمره، ورأس سلطانه، وكذلك قاضي الجماعة ينبغي له أن يتفقد قضاة ونوابه فيتصفح أقضيته، ويراعي أمورهم وسيرتهم في الناس،

Maksudnya: "Bab berkenaan siasatan hal-hal Qadhi/Hakim, sepatutnya kuasa Sultan untuk memantau melihat hal-hal berkenaan Qadhi kerana Qadhi adalah tunggak Pemerintah / Peneraju utama dalam pemerintahan. begitu juga Ketua Qadhi meninjau dan memantau naib-naibnya dan menyemak penghakiman dan memerhati keadaan-keadaan mereka dengan manusia"

[23] Oleh yang demikian, dengan bersandarkan kepada otoriti di atas, dapatan kami bahawa Mahkamah ini boleh menyemak apa-apa perkara atau prosiding Mahkamah jika kuasa tersebut diberikan oleh Pemerintah melalui statut atau yang selayaknya sepertimana yang diperuntukkan dalam peruntukan di atas. Walau bagaimanapun, seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 hanya memberikan kuasa pengawasan dan penyemakan yang terhad kepada apa-apa perkara atau prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah sahaja.

[24] Berdasarkan otoriti-otoriti yang telah dikemukakan juga, kami berpuashati bahawa tiada kuasa diberikan oleh Pemerintah kepada kami sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah melainkan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Enakmen tersebut yang memperuntukkan kuasa setakat menyemak dan membuat pengawasan terhadap kes-kes *mal* dan jenayah di Mahkamah-Mahkamah bawahan sahaja. Dengan lain perkataan, Mahkamah ini tidak diberikan bidangkuasa untuk membuat apa-apa perintah sama ada melalui prosiding rayuan mahupun semakan terhadap perkara (*subject matter*) yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang sama tarafnya iaitu Mahkamah Rayuan Syariah.

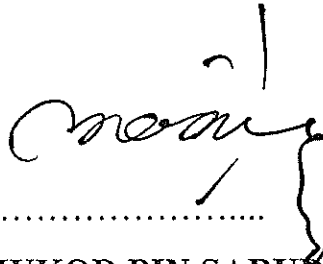
[25] Berdasarkan ulasan ini, kami berpuashati bahawa Pemohon gagal membentangkan kepada kami sebarang otoriti yang menunjukkan bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor ada diberi kuasa oleh pihak Pemerintah untuk menyemak keputusannya sendiri. Oleh itu permohonan Pemohon tidak mempunyai merit untuk dipertimbangkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, **MAKA KAMI BERPUASHATI DAN MEMUTUSKAN:**

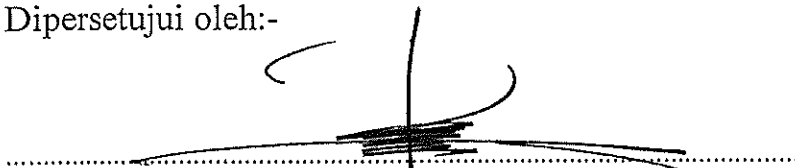
1. Permohonan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



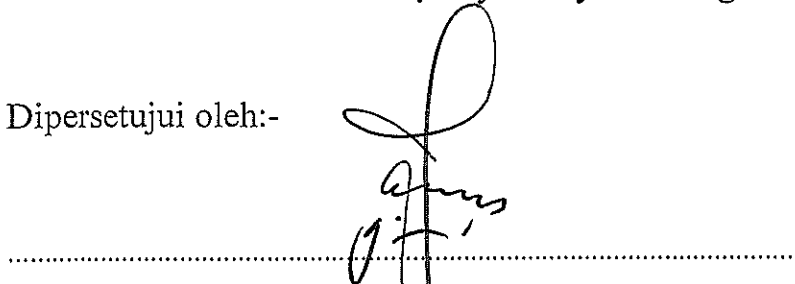
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATUK JASRI @NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor